

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0878-2026/PS2**

DENUNCIANTE : WILLER RAMIREZ LOZANO
(EL SEÑOR RAMIREZ)
DENUNCIADO : BANCO DE COMERCIO
(EL BANCO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 7 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de 16 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente tres (3) operaciones de la cuenta de ahorros N° 420****0390 del denunciante, las cuales no reconoce, pues no adoptó las medidas de seguridad adecuadas en tanto: (i) fueron realizadas bajo la modalidad de hackeo; (ii) se realizaron sin verificar su identidad y (iii) contrariamente a lo señalado por el Banco no fueron realizadas con su tarjeta y clave:

Fecha	Detalle	Importe S/
17/01/2026	TRANSFERENCIA	9 000,00
17/01/2026	TRANSFERENCIA	500,00
17/01/2026	TRANSFERENCIA	500,00

2. El 27 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
- (i) Cumplió con todos los requisitos técnicos y legales establecidos para garantizar la seguridad de las transacciones cuestionadas;
 - (ii) las operaciones denunciadas consisten en una (1) transferencia inmediata y dos (2) transferencias a contactos, realizadas el 17 de enero de 2026 a través del canal digital Banca Móvil a las 13:02 horas (transferencia inmediata por S/ 9 000,00), a las 13:04 horas y a las 13:05 horas (transferencias a contactos por S/ 500,00 cada una);
 - (iii) el denunciante afilió y validó su dispositivo móvil a su canal digital mediante biometría facial el 15 de diciembre de 2025;
 - (iv) el 17 de enero de 2026 a las 12:59 horas, el señor Ramírez accedió de forma válida a la Banca Móvil con el uso de las credenciales correspondientes;
 - (v) para el procesamiento de cada una de las operaciones objeto de denuncia fue necesario el empleo de una clave OTP (*One Time Password*) única,
 - (vi) las operaciones denunciadas generaron alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de débito del denunciante el 17 de enero de 2026 a las 13:06:29 horas;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2**

- (vii) cumplió con notificar los datos de las operaciones cuestionadas al correo wil*****@gmail.com del denunciante;
- (viii) el señor Ramírez no acreditó haber sido víctima de hackeo; y,
- (ix) el denunciante autorizó la modificación del límite de transferencias mediante canal digital de S/ 3 000,00 a S/ 9 000,00 con reconocimiento biométrico facial.

ANÁLISIS

Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 3. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
- 4. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
- 5. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
- 6. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
- 7. En reciente jurisprudencia¹, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con

¹ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2

tarjeta no presente y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

8. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*

24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*

(...)”

9. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
10. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
11. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*² de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
12. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
13. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de las operaciones corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento

²

Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.

14. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
15. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
16. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente debitadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre el débito de tres operaciones no reconocidas

17. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.
18. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁵ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

19. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
20. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
21. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
22. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad⁸ establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
23. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁸ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

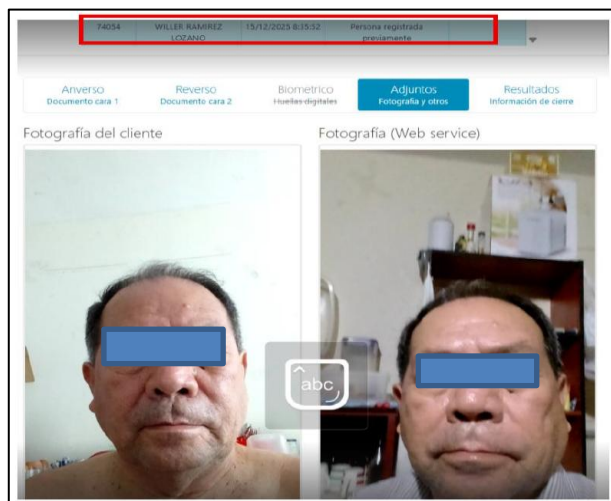
el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.

24. El señor Ramírez denunció al Banco por haber debitado indebidamente tres (3) operaciones de su cuenta de ahorros N° 420*****0390, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
17/01/2026	TRANSFERENCIA	9 000,00
17/01/2026	TRANSFERENCIA	500,00
17/01/2026	TRANSFERENCIA	500,00

25. En sus descargos, el Banco señaló que las operaciones cuestionadas se autorizaron mediante la Banca Móvil del señor Ramírez con el uso de las claves OTP, a través de un dispositivo móvil previamente afiliado.
26. Para acreditar que el denunciante se encontraba afiliado a su canal digital de forma previa a la ejecución de las operaciones denunciadas, el Banco presentó el reporte denominado “Evidencia de validación biométrica”; la cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

Reporte: Evidencia de validación biométrica



27. Del documento antes mostrado, se aprecia la siguiente información:

Afiliación a canales digitales

Código N°	74054
Cliente N°	WILLER RAMIREZ LOZANO
Fecha y hora	15/12/2025 – 08:35:52 horas
Estado	Persona registrada previamente
Validación biométrica	Si



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2

28. Asimismo, para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que las operaciones se autorizaron correctamente, el Banco aportó al procedimiento las impresiones de pantalla de los reportes de sus sistemas. Los referidos medios probatorios se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte de inicio de sesión



Reporte: Evidencia de validación biométrica



Reporte de validación de claves OTP



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2****Generación y validación de claves OTP**

Operación N°	1	2	3
Importe	S/ 9 000,00	S/ 500,00	S/ 500,00
DNI del cliente	05****48	05****48	05****48
Fecha y hora	17/01/2026 – 13:02:12 horas	17/01/2026 – 13:04:20 horas	17/01/2026 – 13:05:32 horas
Clave generada	9****8	3****7	8****1
Mensaje	Validación de OTP exitosa	Verificado	Verificado

Autorización de las operaciones

Operación N°	1	2	3
Cuenta N°	420*****0390	420*****0390	420*****0390
Importe	S/ 9 000,00	S/ 500,00	S/ 500,00
Servicio	Transferencia inmediata	Transferencia en línea	Transferencia en línea
Canal	BM	BM	BM
Fecha y hora	17/01/2026 – 13:02:13 horas	17/01/2026 – 13:04:21 horas	17/01/2026 – 13:05:33 horas
Resultado	Transacción realizada correctamente	Transacción realizada correctamente	Transacción realizada correctamente

30. En el presente caso, la afiliación del consumidor a los canales digitales del Banco, así como al mecanismo de seguridad no es un hecho en controversia; no obstante, de los reportes antes mostrados se aprecia que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco desde el 15 de diciembre de 2025, acción que autorizó mediante reconocimiento biométrico facial. En esa medida, se verifica que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco y a la clave digital (OTP) de manera previa a la realización de las operaciones cuestionadas.
31. Ahora bien, respecto al ingreso al canal Banca Móvil, el Banco señaló que dicha información figuraba en su reporte, de cuya revisión se aprecia que el 17 de enero de 2026 a las 12:59:52 horas, se registró el ingreso a dicho canal de forma válida, mediante el uso de la clave internet a la cual el denunciante se encontraba afiliado y dicha situación se acredita con la glosa “Transacción realizada correctamente”, verificada en el referido reporte.
32. En dicha sesión, a las 13:00:56 horas, se aprecia que se realizó la modificación del monto máximo para operaciones vía Banca Móvil, la cual fue autorizada mediante reconocimiento biométrico facial, según consta en el reporte “Evidencia de validación biométrica”. Sin embargo, el reporte presentado por el Banco no permite corroborar a qué importe máximo corresponde dicha modificación.
33. Con relación a la autorización de las operaciones realizadas en esta sesión, el Banco presentó sus reportes, en los cuales se aprecia que para la primera operación de “Transferencia inmediata” autorizada a las 13:02:13 horas por el importe de S/ 9 000,00, se generó la clave dinámica (OTP) en el celular previamente afiliado por el denunciante, conforme se corrobora de las glosas “Validación de OTP exitosa” y “Transacción realizada correctamente” como señal de que la operación fue realizada correctamente.
34. La segunda y tercera operación de “Transferencia en línea” se ejecutaron a las 13:04:21 y 13:05:33 horas, respectivamente, por un importe de S/ 500,00 cada una. Ambas

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2**

transacciones fueron validadas mediante claves dinámicas OTP, conforme se acredita en las glosas “Verificado” y “Transacción realizada correctamente”, las cuales confirman la ejecución exitosa de dichas operaciones.

35. Ahora bien, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que las operaciones se realizaron con la clave dinámica (OTP) generada en el dispositivo previamente enrolado por la parte denunciante.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en los canales digitales, este factor corresponde a la validación de biometría al momento de realizar una operación, tales como la verificación de una huella digital o el reconocimiento facial. En el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica.
36. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
37. En el presente caso, el Banco no emitió pronunciamiento al respecto. Asimismo, de los medios probatorios aportados por la entidad financiera, no es posible desprender que el Banco ha implementado un control de ataques de tipo “Hombre en el medio”. En ese sentido, no se puede considerar que el Banco haya cumplido con el segundo requisito.
38. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de las operaciones, el Banco presentó capturas de pantalla de su reporte y de los correos electrónicos enviados al denunciante. En dichos documentos se acredita la notificación enviada al correo will****@gmail.com por cada operación cuestionada, dirección que coincide con la registrada por el señor Ramírez en su “Solicitud de apertura de cuenta – Persona natural”. A continuación, se reproduce el fragmento pertinente de cada documento:

Solicitud de apertura de cuenta – Persona natural

DIRECCIÓN LEGAL			
Dirección Domicilio:			País: PERU
Departamento:	LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LA VICTORIA
Dirección electrónica:	will****@gmail.com		
Dirección Postal:			País: PERU
Departamento:	LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LA VICTORIA
Tiempo de			

Reporte de notificación

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2**

CPERSONA	TRANSACCION	FECHAENVIADO	CORREO	ASUNTO
6363464	2026-01-17	2026-01-17 13:03:39	wt[REDACTED]@gmail.com	CONSTANCIA DE OPERACIÓN - TRANSFERENCIA INMEDIATAS - CUENTAS TERCEROS OTROS BANCOS
6363464	2026-01-17	2026-01-17 13:06:49	wt[REDACTED]@gmail.com	CONSTANCIA DE OPERACIÓN - TRANSFERENCIA INMEDIATAS A CONTACTOS
6363464	2026-01-17	2026-01-17 13:06:51	wt[REDACTED]@gmail.com	CONSTANCIA DE OPERACIÓN - TRANSFERENCIA INMEDIATAS A CONTACTOS

Correo electrónico de notificación de la operación de S/ 9 000,00

Banco de Comercio <info@info.bancomercio.com>
17 ene 2026, 1:03 p.m.

Para: wt[REDACTED]@gmail.com
De: Banco de Comercio <info@info.bancomercio.com>
Fecha: 17 ene 2026, 1:03 p.m.
Asunto: CONSTANCIA DE OPERACIÓN - TRANSFERENCIA INMEDIATAS - CUENTAS TERCEROS OTROS BANCOS
Enviado por: info.bancomercio.com
Firmado por: info.bancomercio.com
Seguridad: Encriptación estándar (TLS) [Más información](#)

OTROS BANCOS
1037

N° de Cuenta Cargo	421	398
N° de Cuenta Abono	00386	7546
Monto a Transferir	9000.000	
Moneda	S/	
Comisión	4.68	
Fecha	2026-01-17	
Hora	13:02:13	

Correo electrónico de notificación de la operación de S/ 500,00

Banco de Comercio <info@info.bancomercio.com>
17 ene 2026, 1:06 p.m.

Para: wt[REDACTED]@gmail.com
De: Banco de Comercio <info@info.bancomercio.com>
Fecha: 17 ene 2026, 1:06 p.m.
Asunto: CONSTANCIA DE OPERACIÓN - TRANSFERENCIA INMEDIATAS A CONTACTOS
Enviado por: info.bancomercio.com
Firmado por: info.bancomercio.com
Seguridad: Encriptación estándar (TLS) [Más información](#)

DATAS A CONTACTOS
8a19bcc9a531ca-ed4

OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO

N° de Cuenta Cargo	421	398
N° de Cuenta Abono	00386	1741
Monto a Transferir	500.0	
Moneda	S/	
Comisión	0.00	
Fecha	17-01-2026	
Hora	13:04:21	

Correo electrónico de notificación de la operación de S/ 500,00

Banco de Comercio <info@info.bancomercio.com>
17 ene 2026, 1:06 p.m.

Para: wt[REDACTED]@gmail.com
De: Banco de Comercio <info@info.bancomercio.com>
Fecha: 17 ene 2026, 1:06 p.m.
Asunto: CONSTANCIA DE OPERACIÓN - TRANSFERENCIA INMEDIATAS A CONTACTOS
Enviado por: info.bancomercio.com
Firmado por: info.bancomercio.com
Seguridad: Encriptación estándar (TLS) [Más información](#)

DATAS A CONTACTOS
8a19bcc9a531ca-dbf

OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO

N° de Cuenta Cargo	421	398
N° de Cuenta Abono	00386	1741
Monto a Transferir	500.0	
Moneda	S/	
Comisión	0.00	
Fecha	17-01-2026	
Hora	13:06:33	

39. En ese sentido, se corrobora que el Banco cumplió con el tercer requisito.
40. Ahora bien, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de las operaciones no reconocidas, correspondería atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
41. Por otro lado, el Banco presentó el reporte de su sistema, en el que se aprecia que la tarjeta de débito N° 4912-****-****-6709 fue bloqueada preventivamente el 17 de enero de 2026 a las 13:06:29 horas y el bloqueo definitivo se realizó el mismo día a las 18:57:39 horas, es decir, de manera posterior a la realización de las operaciones cuestionadas, lo cual demuestra el estado activo de la tarjeta:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2

NUMEROTARJETA	FDESDE	FHASTA	NOMBREENPLASTICO	CESTATUSPLASTICO	CUSUARIO
4912	6709	2024-06-17 10:57:11	2024-10-17 13:36:17	O	SICASTILLO
4912	6709	2024-10-17 13:36:17	2024-10-17 13:38:35	RAMIREZ LOZANO WILLER SOL	MHUAPAYA
4912	6709	2024-10-17 13:38:35	2024-10-17 13:38:56	RAMIREZ LOZANO WILLER NOR	MHUAPAYA
4912	6709	2024-10-17 13:38:56	2024-10-17 13:39:23	RAMIREZ LOZANO WILLER ACT	RAYTE
4912	6709	2024-10-17 13:39:23	2024-10-19 11:00:19	RAMIREZ LOZANO WILLER A	RAYTE
4912	6709	2026-01-17 13:08:29	2026-01-17 18:57:36	RAMIREZ LOZANO WILLER X	USRCANCTDUBK
4912	6709	2026-01-17 18:57:39	2999-12-31 00:00:00	RAMIREZ LOZANO WILLER H	USRCANCTDUBK

Numero de tarjeta, fecha y hora del bloqueo efectuado

Nombre del cliente, (X) bloqueo preventivo de la tarjeta, Usuario que realizó el bloqueo

42. Sin perjuicio de ello, el denunciante formuló alegatos adicionales los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

43. El señor Ramírez cuestionó el débito de las operaciones denunciadas pues se realizaron bajo la modalidad de hackeo. Para acreditar lo alegado, aportó al procedimiento copia de la denuncia policial que interpuso el 18 de enero de 2026 ante la Comisaría PNP DEPINCRI La Victoria – San Luis, cuya parte pertinente se muestra a continuación:

CONTENIDO

DEL JEFE DE PERMANENCIA DENUNCIA: POR EL PRESUNTO DELITO DE FRAUDE INFORMATICO, EL DIA 17ENE2016, SIENDO APROX. LAS 12.00 HORAS EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE ENCONTRABA CAMINANDO POR LA AV. CANADA CON LA AV PALERMO, CON DIRECCION A SU DOMICILIO, ENTRA A UNA APLICACION DE FACEBOOK, NUEVAS TARIFAS DE LA AEROLINEA SKY CON LA FINALIDAD DE AVERIGUAR EL COSTO DE PASAJES PARA IQUITOS, PERO ES EL CASO, CONTESTANDO UNA MUJER QUIEN ME INDICO QUE ENTRE AL WASAP NRO.91[REDACTED]32, QUIEN LE DIJO QUE ENTRE A UNA PAGINA Y QUE SIGA EL PROCEDIMIENTO, CON MI TARJETA DE DEBITO PONIENDO MI CLAVE YA QUE LA CHICA INDICO QUE NECESITABA LA CLAVE DE MI TARJETA PARA EJECUTAR LA TRANSACION , INGRESANDO A VERIFICAR EL SALDO DE MI TARJETA Y ME DOY CON LA SORPRESA QUE SE HABIA REALIZADO UNA TRANSFERENCIA DE MI NRO DE CUENTA BANCARIA POR UN VALOR DE S/1114.14 A LA CTA NRO. [REDACTED] A NOMBRE DE PLIN DIEGO, DEJANDOME SIN SALDO QUIERO AGREGAR QUE CUANDO REALICE UNA LLAMADA AL NRO DEL WASAP DE LA CHICA SALE EL NOMBRE DE LAURI ANTIGUO, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP., PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO.

44. De la revisión de los hechos narrados en la denuncia y el medio probatorio presentado, no es posible corroborar que las operaciones denunciadas se ejecutaron bajo la modalidad de hackeo; sin embargo, sí se aprecia que el señor Ramírez fue víctima de *phishing*, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían comunicaciones (correos, SMS o sitios web falsos) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros.
45. Específicamente, el *phishing* en redes sociales es una modalidad de ciberataque que utiliza plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn o WhatsApp para engañar a los usuarios y robarles información sensible, como credenciales de acceso o datos financieros.
46. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web⁹, conforme se aprecia a continuación:

⁹ Ver: <https://www.bancom.pe/personas/ayuda/transparencia-y-seguridad/prevencion/prevencion-de-fraude> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2****Phishing**

Modalidad de fraude donde los defraudadores adquieren información confidencial de los clientes a través del envío de correos electrónicos o promociones en redes sociales que contienen links que redireccionan a páginas falsas que usan el logo o marca del Banco. Estas páginas te solicitan el ingreso de información confidencial aduciendo generalmente, que es para un "No bloqueo de cuenta" o "Ingreso de promoción de Banco".

47. Cabe señalar que, el propio señor Ramírez declaró en su denuncia policial haber accedido a un enlace —visualizado a través de la red social Facebook— con el fin de consultar las tarifas de la empresa SKY. Tras ello, fue redirigido a una conversación vía WhatsApp, donde recibió instrucciones para proporcionar datos confidenciales de su tarjeta de débito, incluyendo sus claves, mediante una página web externa. Por lo que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando el propio denunciante ha reconocido que brindó información confidencial.
48. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
49. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al ingresar los datos de su tarjeta e información personal en una página web fraudulenta, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código¹⁰.
50. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó información confidencial a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
51. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (ii)¹⁰**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2**

52. El señor Ramírez indicó que las operaciones denunciadas se realizaron sin verificar la identidad del titular. Al respecto, se debe señalar que para el caso de las operaciones realizadas mediante canales digitales (Banca Móvil o Banca por Internet), las medidas de seguridad consisten en autenticar la transacción mediante el ingreso de información personal que es de exclusivo conocimiento del tarjetahabiente para el ingreso a la plataforma digital y para confirmar la operación (Documento Nacional de Identidad, clave de acceso y clave dinámica), pues no es posible una verificación física de la identidad de quien realiza la transacción como si se tratara de un consumo en un establecimiento comercial. Por tanto, corresponde desestimar el argumento del denunciante en el presente extremo.

Sobre el alegato (iii)

53. El señor Ramírez alegó que no reconocía las operaciones denunciadas pues, contrariamente a lo señalado por el Banco, no fueron realizadas con su tarjeta y clave.
54. El artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹¹ establece que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹²; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.
55. En esa línea, no obra en el expediente medio probatorio alguno que demuestre que el denunciado haya informado al señor Ramírez que las operaciones fueron autorizadas con la presencia de su tarjeta y clave secreta. Por ello, también corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
56. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de tres (3) operaciones en la cuenta de ahorros N° 420*****0390 del denunciante, pues si bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el señor Ramírez.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco de Comercio, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de tres (3) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros N° 420*****0390 del denunciante, pues si

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.

Artículo 173°.- Carga de la prueba. (...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0415-2026/PS2**

bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante detallados en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
17/01/2026	TRANSFERENCIA	9 000,00
17/01/2026	TRANSFERENCIA	500,00
17/01/2026	TRANSFERENCIA	500,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**¹³**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**Artículo 222.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁴**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.